

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/748/25

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון – שימוש בכספים שלא הוצאו על ידי עובדים זרים ומסתננים),

התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 1א
בחוק עובדים זרים, התשנ"א–1991¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1א(ז)(2), אחרי "מחשבון הבנק" יבוא "לרבות כספי פיקדון שלא הוצאו על ידי עובד זר שהוא מסתנן מהקרן או מחשבון הבנק", ובמקום "רווחתם של עובדים זרים בישראל" יבוא "סיוע לאזרחי ישראל אשר נפגעו מעבירה שבוצעה בידי עובד זר לרבות עובד זר שהוא מסתנן, ואם אין אזרחים כאמור – למטרת שיקום תשתיות בערים שבין תושביהן יש לפי קביעת שר הפנים שיעור גבוה של עובדים זרים לרבות עובדים זרים שהם מסתננים".

2. ביטול סעיף 1א8
סעיף 1א8 לחוק העיקרי – בטל.

דבריו הסבר

חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד–1954, וחוק עובדים זרים, התשנ"א–1991 (להלן – חוק עובדים זרים) כוללים הוראות שמטרתן למנוע הסתננות לישראל ושהייה בה שלא כדין. אחת ממטרותיה של חובת הפיקדון שנקבעה לפי חוק עובדים זרים היא לתמרץ את יציאתו של העובד הזר מהארץ עם תום מועד השהות המותרת שלו בישראל.

ואולם, הסעיפים הקובעים את חובת הפיקדון מגשימים כיום, בנוסחם הנוכחי, בדיוק את התכלית ההפוכה: מתן תמריץ למסתננים ולשוהים שלא כדין בישראל דווקא להישאר בישראל. כך, כספי הפיקדון של עובדים זרים שלא הוצאו, או שנוכו בשל אי יציאה במועד, מיועדים "לרווחתם של עובדים זרים בישראל" ובפועל מגיעים לבסוף לרווחתם של מסתננים מאפריקה באופן שמעודד אותם להישאר בישראל. בדומה, גם כספי הפיקדונות של המסתננים עצמם מיועדים במקרה שלא הוצאו או במקרה של שיהוי בעזיבה של ישראל, "לרווחתם ובריאותם של מסתננים השוהים במרכז שהייה" ובפועל מעודדים אותם להישאר בישראל.

על כן, על מנת להגשים את תכליות החוקים המוזכרים לעיל, ואף לסייע במתן מענה לאזרחי ישראל שסובלים מתופעת ההסתננות והשהייה הבלתי חוקית ומהעבריינות שלעיתים רבות כרוכה בה, מוצע

¹ ס"ח התשנ"א, עמ' 112.

לתקן את חוק עובדים זרים ולייחד את כספי הפיקדונות שלא הוצאו דווקא לסיוע לאזרחי ישראל אשר נפגעו מעבירה שבוצעה בידי עובד זר או מסתנן, ואם אין אזרחים שנפגעו כאמור אז יוקצו הכספים למטרת שיקום תשתיות בערים שבין תושביהן יש לפי קביעת שר הפנים שיעור גבוה של עובדים זרים לרבות עובדים זרים שהם מסתננים.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יואב קיש (פ/24/2650).
הצעת החוק זהה לפ/24/2650 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)